THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 11/2019JCCI

V/v: Các tài liệu do cơ quan đăng ký yêu cầu

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người nhận: Ông Nguyễn Chí Dũng – Bộ Trưởng
Ông Trần Hào Hùng – Vụ Trưởng Vụ Pháp Chế

Thưa Ông,

Trước hết, chúng tôi, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI), xin được gửi tới Quý Bộ lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành nhất đối với sự hỗ trợ của Quý Bộ trong suốt thời gian qua. Bằng thư này, chúng tôi mong muốn nhận được sự hướng dẫn và xác nhận của Quý Bộ về những vấn đề sau đây:

1. **Cấm các cơ quan đăng ký kinh doanh và đăng ký đầu tư yêu cầu các tài liệu mà pháp luật không quy định rõ ràng là phải nộp**

Theo quy định của Luật Doanh Nghiệp ("LDN"), Luật Đầu Tư ("LĐT"), Nghị Định 78/2015/NĐ-CP thi hành LDN, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị Định 108/2018/NĐ-CP ("Nghị Định 78 sửa đổi") và Nghị Định 118/2015/NĐ-CP thi hành LĐT ("Nghị Định 118"), chúng tôi hiểu rằng cơ quan đăng ký kinh doanh và đăng ký đầu tư (như các cán bộ của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư và Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp) không được phép yêu cầu các tài liệu ngoài các tài liệu mà văn bản pháp luật (như LDN, LĐT và các nghị định và thông tư có liên quan) quy định là phải nộp. Cụ thể là:

Liên quan đến thủ tục đăng ký kinh doanh, Điều 9.2 của Nghị Định 78 sửa đổi quy định:
" Cơ quan đăng ký kinh doanh không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp nộp thêm hồ sơ hoặc giấy tờ khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định."
Liên quan đến thủ tục đăng ký đầu tư, Điều 6.2 của Nghị Định 118 quy định:
"Cơ quan đăng ký đầu tư không được yêu cầu nhà đầu tư nộp thêm giấy tờ khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký đầu tư theo quy định tại Luật Đầu Tư và Nghị Định [118/2015/NĐ-CP] này."

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

Trên thực tế, cơ quan đăng ký thường yêu cầu các nhà đầu tư Nhật Bản nộp bổ sung tài liệu. Chúng tôi gửi kèm theo văn bản này danh sách các tài liệu mà cơ quan đăng ký thường yêu cầu. Chúng tôi cho rằng không có cơ sở pháp lý cho các yêu cầu này và các nhà đầu tư có quyền từ chối cung cấp các tài liệu đó. Rất mong Quý Bộ xác nhận điều này và hướng dẫn để chúng tôi có thể phúc đáp lại các yêu cầu không hợp lý này của các cơ quan đăng ký.

2. Các tài liệu liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp

a. Tài liệu xác nhận hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp và hợp đồng mua cổ phần

Theo quy định của Nghị Định 78 sửa đổi[1], trong các trường hợp cổ phần của công ty cổ phần hoặc phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển nhượng từ cổ đông/thành viên của công ty sang cho bên mua thì hồ sơ đăng ký thay đổi cổ đông/thành viên của công ty hoặc thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần/phần vốn góp phải bao gồm, ngoài các tài liệu khác, các tài liệu sau đây:

(i) Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp (sau đây gọi chung là, "HĐMCP"); <u>hoặc</u>

(ii) Các tài liệu chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng.

Dựa trên các quy định này, chúng tôi hiểu rằng công ty mục tiêu có toàn quyền quyết định về việc sẽ nộp tài liệu (i) <u>hay</u> tài liệu (ii). Nếu công ty mục tiêu nộp HĐMCP thì không cần phải nộp các tài liệu khác chứng minh việc hoàn tất giao dịch và ngược lại. Đề nghị Quý Bộ cho chúng tôi biết cách hiểu như vậy có đúng không và hướng dẫn chúng tôi cách phúc đáp các cơ quan đăng ký khi bị yêu cầu nộp cả tài liệu (i) và (ii).

b. Nội dung của tài liệu chứng minh hoàn tất chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp

Do không có giải thích chi tiết về tài liệu (ii) "tài liệu chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng", chúng tôi tin rằng nội dung của tài liệu đó chỉ nhằm đưa ra bằng chứng là quyền sở hữu đối với cổ phần/phần vốn góp đã được chuyển từ người bán sang cho người mua.

Tuy nhiên, trên thực tế, các cơ quan đăng ký hiếm khi đồng ý rằng chỉ cần nộp HĐMCP hoặc tài liệu xác nhận hoàn tất giao dịch do bên bán và bên mua ký là đủ. Các cơ quan đăng ký thường yêu cầu công ty nộp các tài liệu bổ sung để chứng minh việc thanh toán đã được hoàn thành (ví dụ, phiếu chuyển tiền ngân hàng). Trên thực tế, tùy thuộc vào thỏa thuận của các bên trong HĐMCP, giá mua có thể được trả

[1] *Các Điều 25, 26, 45, 46, 51, và 52 của Nghị Định 78.*

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

thành nhiều đợt. Đợt thanh toán cuối cùng thường được thực hiện sau khi bên mua chính thức được ghi nhận là cổ đông/thành viên của công ty (tức là khi công ty được cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư điều chỉnh, Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp điều chỉnh, hoặc khi tên cổ đông mới được ghi nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp). Trong trường hợp này, các bên không thể cung cấp tài liệu để xác nhận việc thanh toán đã hoàn thành. Tuy nhiên, LDN không yêu cầu phải thanh toán toàn bộ giá mua trước khi chuyển quyền sở hữu đối với cổ phần/phần vốn góp, và Điều 161.1 của Bộ Luật Dân Sự cũng quy định rằng quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản có thể được chuyển giao theo thỏa thuận của các bên. Yêu cầu không có căn cứ pháp lý này đã kéo dài một cách đáng kể thời gian thực hiện thủ tục để ghi nhận các thay đổi có liên quan trong nội dung đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp. Hơn nữa, nó có thể gây ra các tranh chấp trong tương lai và khiến các nhà đầu tư nước ngoài đặt câu hỏi về hiệu lực của các quy định pháp luật của Việt Nam.

Do đó, chúng tôi đề nghị Quý Bộ đưa ra hướng dẫn toàn diện cho các vấn đề này. Cụ thể, xin vui lòng xác nhận rằng các cán bộ đăng ký không được yêu cầu nộp các tài liệu chứng minh việc hoàn tất thanh toán giá mua ngoài HĐMCP hoặc văn bản xác nhận hoàn tất giao dịch do cả bên bán và bên mua ký.

***

Chúng tôi rất mong đợi câu trả lời của Quý Bộ đối với các vấn đề nêu trên. Chúng tôi cũng rất mong Quý Bộ đồng ý cho chúng tôi chia sẻ các câu trả lời của Quý Bộ cho các nhà đầu tư Nhật Bản của chúng tôi để họ có thể hiểu rõ hơn và tuân thủ luật Việt Nam tốt hơn.

Chúng tôi mong sớm nhận được thư trả lời của Quý Bộ.

Trân trọng,

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng;
- Lưu văn phòng JCCI.

T/M HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP
NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Chủ tịch

Nobufumi MIURA

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

Tài liệu mà Cơ quan đăng ký kinh doanh và Cơ quan đăng ký đầu tư yêu cầu không có căn cứ pháp luật

Các từ viết tắt:

SKHĐT: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư;
GCNĐKDN: Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp;
GCNĐKĐT: Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư;
HĐMCP: Hợp Đồng Mua Cổ Phần.

Hồ sơ	**Các tài liệu yêu cầu bổ sung**
1. Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên	1. Bản sao được chứng thực hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu.
2. Hồ sơ đề nghị cấp GCNĐKĐT	1. Quyết định của nhà đầu tư về việc thành lập công ty con, mua cổ phần hoặc mua phần vốn góp tại công ty mục tiêu; 2. Tài liệu của bên cho thuê đất liên quan đến khu đất và tòa nhà mà tại đó công ty/dự án tọa lạc (ví dụ, giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, chứng nhận phòng cháy chữa cháy, GCNĐKĐT và GCNĐKDN của bên cho thuê đất); 3. Điều lệ của nhà đầu tư ngay cả khi nhà đầu tư đã nộp Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp.
3. Hồ sơ đăng ký mua cổ phần/ phần vốn góp	1. Nghị quyết của nhà đầu tư thông qua kế hoạch mua cổ phần/phần vốn góp tại công ty mục tiêu; 2. Bản sao được chứng thực hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư (hoặc người có thẩm quyền ký) để chứng minh người này có thẩm quyền ký các tài liệu trong hồ sơ đăng ký; 3. GCNĐKDN và/hoặc GCNĐKĐT của công ty mục tiêu; và 4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty mục tiêu nhằm chứng minh rằng công ty đang ở trong tình trạng hoạt động bình thường.
4. Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu, các thành	1. Ngoài Hợp Đồng Chuyển Nhượng Phần Vốn Góp/HĐMCP, doanh nghiệp còn yêu cầu phải nộp tài

viên hoặc thông báo thay đổi cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài	liệu chứng minh là đã hoàn thành việc thanh toán giá mua và giao dịch đã hoàn tất (ví dụ, xác nhận chuyển tiền của ngân hàng, thư xác nhận của bên bán và thậm chí của cả công ty mục tiêu).
5. Đăng ký thay đổi (các) thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên do việc chuyển nhượng phần vốn góp	1. Biên bản họp và nghị quyết của Hội đồng thành viên của công ty mục tiêu liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp; 2. Quyết định của bên mua phê chuẩn việc mua phần vốn góp và chỉ định (những) người đại diện theo ủy quyền tại công ty thành viên; 3. Quyết định của bên bán phê chuẩn việc chuyển nhượng phần vốn góp; 4. Danh sách các đại diện theo ủy quyền của tất cả các thành viên trong công ty mục tiêu; 5. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận thành lập công ty của bên mua. 6. Văn bản từ bỏ quyền ưu tiên mua phần vốn góp của các thành viên còn lại của công ty (không phải là bên bán).
6. Hồ sơ điều chỉnh GCNĐKĐT	Theo quy định tại Điều 46.4 của Nghị Định 118/2015/NĐ-CP, công ty mục tiêu không cần phải làm thủ tục để được cấp GCNĐKĐT mới hoặc để điều chỉnh GCNĐKĐT hiện có sau khi có nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần/phần vốn góp. Tuy nhiên, cán bộ tại một số SKHĐT vẫn yêu cầu công ty mục tiêu làm thủ tục để được cấp GCNĐKĐT mới hoặc để sửa GCNĐKĐT hiện có. Ngoài các tài liệu trong hồ sơ điều chỉnh GCNĐKĐT theo quy định của pháp luật, các cán bộ của SKHĐT thường yêu cầu thêm các tài liệu sau đây: 1. Quyết định của Bên Bán phê chuẩn việc chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp và điều chỉnh GCNĐKĐT; 2. Biên bản họp và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông/ hội đồng thành viên của công ty mục tiêu phê chuẩn việc chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp; 3. GCNĐKĐT và GCNĐKDN của công ty mục tiêu; 4. HĐMCP và thư của bên bán xác nhận về việc nhà đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán;

	5. Các tài liệu chứng minh khả năng tài chính của nhà đầu tư (ví dụ, thư xác nhận của ngân hàng nơi mà nhà đầu tư mở tài khoản); 6. Giải trình về việc điều chỉnh dự án ngoài các giải trình theo yêu cầu tại Điều 33.2(d) của Nghị Định 118/2015/NĐ-CP; 7. Báo cáo tài chính của công ty mục tiêu; 8. Hợp đồng chuyển nhượng dự án (trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng 100% phần vốn góp trong công ty mục tiêu là công ty 100% vốn nước ngoài).